论文编码：RUC-BK(FX)-120204-2019200887

中国人民大学本科毕业论文（设计）

走具有中国特色的国有企业治理道路

——从《公司法（修订草案）》二次审议稿的视角

作　　者：李化冰
学　　院：商学院
专　　业：财务管理
年　　级：2019 级
学　　号：2019200887
指导教师：刘东明

论文成绩：B^+

完成日期：2023 年 05 月 10 日

中国人民大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

论文作者签名：李化冰

日期：2023 年 05 月 10 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解中国人民大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名：李化冰

指导教师签名：刘东明

日期：2023 年 05 月 10 日

摘要

建构中国自主知识体系、总结中国独特经验智慧，是全面推进中华民族伟大复兴的关键任务和重大使命。当前，新一轮深化国有企业改革已经全面铺开，《公司法》亦历史性地迎来2005年修订后又一次大修，讨论国有企业治理道路选择的问题正当其时。本文认为，中国国有企业治理一方面体现了内部人控制、委托代理问题、隧道挖掘、利益相关者权益等西方经典公司治理体系多为关注的普遍性问题，另一方面又因企业股权结构、社会责任、政企关系等因素表现出特殊性和复杂性，尤需特殊关照和研究。继而，本文从《公司法（修订草案）》二次审议稿的视角出发，分析了法律修订对国有企业治理改革的考量和设计，指出了党的领导在国有企业治理进一步完善中的重要作用与制度优势，并对党的领导如何同公司治理有机结合做了有益探讨。上述工作有利于理顺国有企业治理逻辑，提高国有企业治理效能，坚定具有中国特色的国有企业治理道路。

关键词：国有企业　公司治理　《公司法》　中国特色　党的领导

Abstract

Constructing China's independent knowledge system and summarizing China's unique experience and wisdom are key tasks and major missions to comprehensively promote the great rejuvenation of the Chinese nation. At present, a new round of deepening reform of SOEs has been fully rolled out, and the *Company Law* has historically received another overhaul after the 2005 revision, so it is timely to discuss the choice of governance of SOEs. This paper argues that the governance of Chinese SOEs, on the one hand, embodies universal issues that are of great concern to the classical western corporate governance system, such as insider control, principal-agent problems, tunneling, and stakeholder rights, but on the other hand, it is special and complex due to factors such as corporate shareholding structure, social responsibility, and government-enterprise relations, which require special attention and research. Following this, this paper analyzes the consideration and design of the law revision on the governance reform of SOEs from the perspective of the second review draft of the *Company Law (Revised Draft)*, points out the important role and institutional advantages of the CPC's leadership in the further improvement of the governance of SOEs, and makes a useful discussion on how the CPC's leadership can be organically combined with corporate governance. The above work is conducive to rationalizing the logic of SOEs governance, improving the effectiveness of SOEs governance, and firmly establishing the path of SOEs governance with Chinese characteristics.

Key Words: SOEs Corporate Governance *Company Law* Chinese Characteristics CPC's Leadership

内容目录

1 引言.....1
2 中国国有企业治理的普遍性一面：经典理论的视角.....3
2.1 公司治理丰富意涵再探.....3
2.2 公司治理的若干经典理论.....4
2.3 中国国有企业治理的普遍性.....5
3 中国国有企业治理的特殊性一面：根植实践的难题.....7
3.1 特殊性之一：股权结构.....7
3.2 特殊性之二：社会责任.....8
3.3 特殊性之三：政企关系.....9
4 《二审稿》体现出的中国国有企业治理创新.....10
4.1 历经波折：《二审稿》酝酿与立法回顾.....10
4.2 《二审稿》针对国家出资公司组织机构的特别规定.....10
4.3 新法何以成为重大的中国国有企业治理创新.....11
5 结语：发挥党的领导在中国国有企业治理中的突出作用.....13
5.1 统合力量、凝聚人心.....13
5.2 集思广益、科学决策.....13
5.3 事前高效、事后扎实.....14
5.4 把关定向、行稳致远.....14
参考文献.....15
致谢.....18

1 引言

2022 年 4 月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平同志在中国人民大学考察时强调，加快构建中国特色哲学社会科学，归根结底是建构中国自主的知识体系。没有自主知识体系，学科体系、学术体系、话语体系就如同无本之木。[1]哲学社会科学的研究牵连着土壤、语言、文化、历史和人民，具有极其鲜明的民族性和继承性，[2]没有四海皆准的真理，没有一成不变的规律。始终以解决中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为初心使命，关注发生在中国本土的哲学社会科学问题，提供根植于中国智慧的哲学社会科学解答，是以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的本质要求和根本遵循。建构中国自主的知识体系，不仅有利于以哲学社会科学的媒介和方式讲好中国故事，让世界更好读懂中国的治理与发展奇迹，更有利于哲学社会科学新发现在中国的广袤实践土壤和深刻历史追求中不断涌现，促进中国哲学社会科学进一步屹立于世界之林。[3]

论及中国的治理与发展奇迹，一个重点和核心就是企业的治理与发展。改革开放以来，我国由公有制为主导的单一企业制度逐渐转向公有制为主体、多种所有制共同发展的企业制度，涌现了一大批大公司、好公司，为经济增长和现代化进程注入了源源不断的活力。[4]进入新时代以来，高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，要求企业治理不断强化竞争力，以创新驱动实现价值共享与创造。越来越多的企业也积极适应时代要求、锐意推进各项改革，为经济增长、科技创新和社会善治贡献了重要力量。可以说，国家的治理高度引领着企业的治理，国家的发展也需要企业的发展的坚强支撑，[5]理解中国企业，是理解当代中国的一个重要抓手。然而，在某种意义上，中国公司治理的相关学术建构仍落后于既有实践创造，中国企业密切参与下的改革开放与市场经济的治理和发展奇迹仍没有被学界充分解释。因此，讲好公司治理的中国故事、建构中国公司治理自主的知识体系，应当成为当下乃至相当长一段时间内工商管理学术研究的一个重点和核心。[6]

公司治理（抑或称企业治理，Corporate Governance），自本世纪初亚洲金融危机和一系列资本和治理丑闻后，日益成为管理学、经济学、法学等学科的研究热点，其中，中国公司治理，尤其是中国国有企业治理，因其特殊性和复杂性尤为受到国内外学者和政策制定者的关注和重视。[7]党的二十大报告中明确指出，要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。[8]新一轮国企改革深化提升行动，业已承接国企改革三年行动于 2023 年年初铺开，将主要抓好加快优化国有经济布局结构，增强服务国家战略的功能作用；加快完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营；加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制，加快打造创新型国有企业等三个方面的工作。[9]同时，迎来第六次修改、第二次大修的《公司法》，也在修订草案二次审议稿中，将国家出资公司组织机构的特别规定单列专章，意图进一步提高国有企业治理效能，完善中国特色现代国有企业制度。以上重大政策和意见的密集出台，无疑昭示着中国国有企业公司治理优化的重要性、紧迫性和价值性，讨论中国国有企业治理道路选择的问题正当其时。

之所以中国国有企业的公司治理问题能如此调动学界和实务界的研究兴趣和信心，是因为

公司治理的一大核心，即如何通过合理科学的制度安排，解决因所有权和经营权分离带来的各种代理问题（Agency Problem），从而保障和维护各利益相关方的正当利益，并实现效益的最大化；而中国的国有企业（SOEs）因其股权结构（Ownership Structure）的特殊性，不仅往往能够突出地暴露出上述问题，而且还不断产生着与中国政治、经济、社会和文化等因素缠绕盘结的复杂治理矛盾，为公司治理研究创造着全新的、有价值的课题。[6]认识好、解决好中国的国有企业治理问题，不仅将对经典公司治理问题的更深刻认识大有裨益，还能在此基础上发掘更为丰富的治理意蕴和治理启示，为“百年未有之大变局”下各国回答“世界向何处去”、借鉴有益治理和发展经验、推动国有经济发展提供中国智慧和中国方案。

基于以上认识，本文的后续安排如下：在第二章节中，本文首先回顾了西方经典公司治理的重要理论，指出中国国有企业治理并未脱离既有理论逻辑，仍多体现出诸如内部人控制、委托代理问题等经典公司治理多为关注的普遍性问题；在此基础上，本文又在第三章节进一步关注中国国有企业治理中因股权结构、社会责任、政企关系等复杂因素表现出的特殊性矛盾，并对这些矛盾可能造成的各种问题进行了逐一探讨。继而，在第四章节中，本文回到《公司法（修订草案）》二次审议稿（下称《二审稿》）的文本上来，扎实分析现行制度设计对国有企业治理改革的考量和安排，指出《二审稿》背后蕴藏的深刻逻辑和丰富意蕴，并基于此在第五章节结语中重点论述其体现出的对党的领导在国有企业治理中发挥更大作用的期待。

本文的边际贡献主要有以下两点：第一，本文指出了中国国有企业治理包含的公司治理的普遍性和特殊性，有利于理顺国有企业治理逻辑，走具有中国特色的国有企业治理道路；第二，本文基于《二审稿》相关规定分析提出的加强党的领导在国有企业治理中的作用的行动方案，有利于提高国有企业治理效能，促进国有企业深化改革，坚定中国特色社会主义道路自信和制度自信。

2　中国国有企业治理的普遍性一面：经典理论的视角

2.1　公司治理丰富意涵再探

正如引言部分所述，公司治理自上世纪八、九十年代以来，一直是管理学、经济学、法学等学科的研究热点。公司治理受到普遍关注，一方面固然离不开问题本身的重要性，即国内外公司发展的总体程度、阶段面貌和全新问题确实需要与之对应的公司治理相关领域的学术建设，但另一方面也应当归功于公司治理概念的多元性和丰富性，即公司治理的宽泛语义和解读弹性赋予了不同学科、不同领域的学者参与到讨论中的机会与空间。在公司治理的两个概念公司和治理中，前者自科斯（Coase）的《企业的性质》奠定了现代企业理论的基础后，[10]可供松动的语义空间已然较小，基本仅剩下不同细分之下治理讨论的空间（例如本文所专论的中国国有企业治理），而与之相对的，后者的概念自相关讨论萌发之际至今，始终没有达成某种统一，反而因其丰富内涵不断吸引新的研究者加入，拓展着理论枝蔓。[11]

治理（Governance）一词的使用，最早可上溯至 14-16 世纪，但现代语义中的治理，却出现得相对较晚。[12]伴随着上世纪中后期全球化与现代化的普遍推开，一种现代化迷思或称现代化危机成为社会科学学术研究的重大话题：诸多传统定义和概念不断遭到挑战，学科同学科之间的壁垒逐渐打破，新的学科不断产生。普遍转型的学术、社会乃至世界都迫切呼唤着来自各种学科的回应。[13]在这样的大背景下，治理理论如何回应普遍转型带来的“不可治理性”（Ungovernability）的重大性和迫切性就凸显出来，造就了上世纪八、九十年代的“治理热”。[11]比如，世界银行曾就非洲国家的“善治”进行了专门报告，提出了治理危机的概念；[14]亦有学者将治理定义为欧洲某些国家的政治和行政结构所具有的某种特点；再到某些更为宽泛的定义，如治理就是对现有规则之间的空隙提供制度安排；[15]甚至有学者将治理看作一种无所不包的管理，直言“治理即……从现代公司到大学再到海洋深处……进行有效安排。”[16]

这些对治理的极尽宽容的定义，不可避免地延展到了公司治理这一专门领域上。[17]在西方经典企业研究中，从研究重点划分，公司治理可大致分为两大学派：公司治理学派（Corporate Governance School）和新制度经济学派（New Institutional Economics School），[18]前者主张公司治理的研究对象是董事会的权责和组织，而后者将董事会作为治理体系中的一环，讨论更为本质的公司的激励制度设计。从维护利益划分，公司治理又可以关联到以维护股东利益为中心的股东至上理论（Shareholder Primacy Theory）和以维护利益相关者为中心的利益相关者理论（Stakeholder Theory），[19]与前者相关的公司治理研究重心包括股东、董事和经理关系的讨论、经营激励制度讨论等，围绕后者的公司治理则包括利益相关者控制经营者论、管理人员责任论、利益相关者制衡论等。[20]当然，从内容宽狭划分，公司治理也可以分为狭义公司治理和广义公司治理，前者只讨论公司的内部治理结构，即股东、董事和经理之间的关系，而后者则将更广泛的外部治理结构纳入考虑，包括各种为企业生存发展提供支持的市场和名誉性机构等等，[21]具体如图 1 所示。虽然国内外学界近年来对公司治理的意涵有进一步挖掘，但从本质上说，暂少有研究全然超乎上述几种界定。

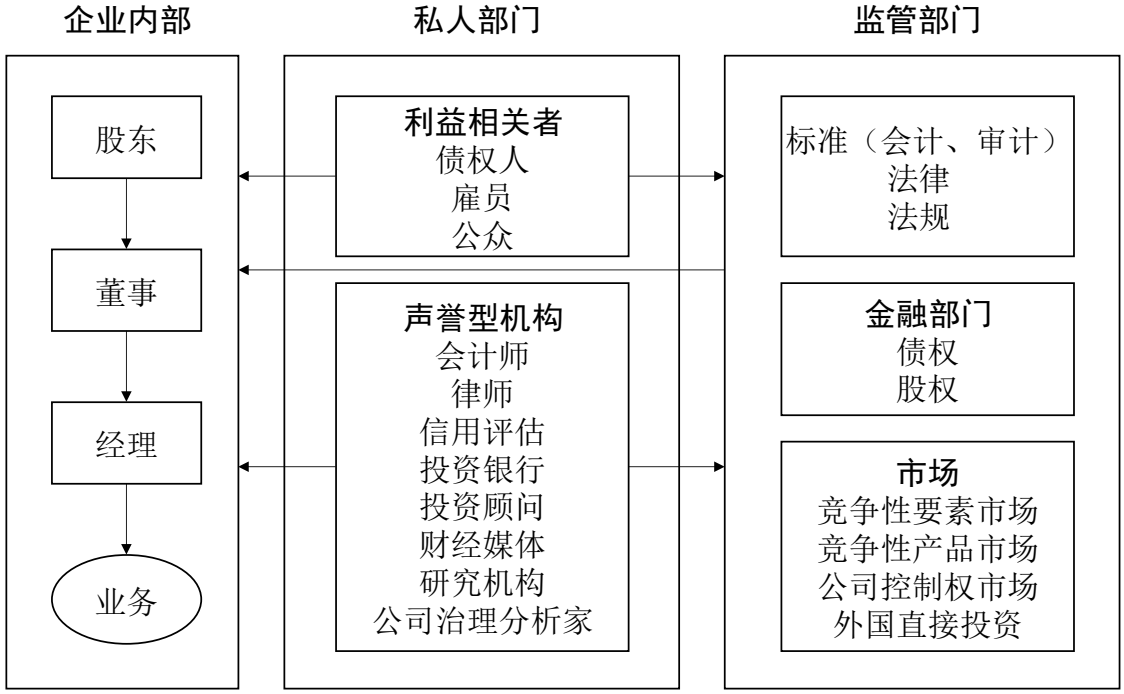

图 1　狭义的公司治理和广义的公司治理 ①

虽然公司治理理解的弹性本就是其引人入胜的一个注解，但本文有必要基于以上回顾，对所涉的公司治理给出一个相对明确的定义，以厘清本章及次章所论的中国国有企业治理所体现出的公司治理的普遍性与特殊性所指的含义。本文所谈公司治理，是相对狭义的，以股东、董事和经理三者之间的关系和结构为核心，但又偶有涉及一些外部的利益相关者，是一种以内部治理结构核心、兼采外部治理突出内容的，致力于调和上述诸主体见矛盾以促进有效决策和利益保护的一系列制度安排。这就意味着，公司治理不仅需要实现股东利益的最大化，还要兼采利益相关人的重要关切；不仅需要依靠内部治理，还要一定程度上依靠外部治理；不简单以权力制约为根本目的，而以通过科学有效制衡实现更好决策和更大利益为目的。[20]这样一来，本小节就对公司治理“是什么”的问题，给出了一个基本的回顾和回答。

2.2　公司治理的若干经典理论

在回答过公司治理“是什么”的问题后，一个更为重要的问题是，公司治理“为什么”，即：为什么需要一系列的制度安排统筹公司内外部治理、调和诸主体矛盾？实际上，“为什么”的问题同公司治理的若干经典理论高度相关，申言之，公司治理在西方经典理论中的展开，其本质目的是为了回答“为什么”的问题。

现代公司制度的建立本质上根植于越来越多人口和资本参与到公司之中、公司由小到大并由弱到强的历史性进程，而这样一个历史性进程隐含着越来越多人口和资本背后的公司运作权和决策权无法达成简单一致的矛盾，必须通过公司所有权与公司运作权的分离来解决，即由一部分专职经理人员负责代理公司业务，所谓“两权分离”。“两权分离”下，公司所有者和公司运作者之间依托契约形成一种委托代理关系（Principal-agent Relationship），依托委托代理关系，公

①图片摘编自张春霖《公司治理改革的国际趋势》，有改动。

司运作者自所有者获得管理报酬，并对应地提供管理，以帮助所有者最大程度获利。[22]1976年，詹森（Jensen）和迈克林（Meckling）的论文《企业理论：管理行为、代理成本和所有权结构》研究了公司价值与经理人员持股的关系，[23]文章的一个隐含假设是，各种外部治理能够提供有效的约束压力，迫使经理人员始终愿意以公司利益或股东利益的最大化为管理目标。但是，事实情况往往是，由于委托代理关系中契约的不完全性，加之所有者和运作者之间存在信息的不对称，公司运作者往往有动机通过背离所有者的利益最大化的追求，实现自身利益最大化的目标。而且，由于运作者即职业经理人往往具有更大的信息优势，即存在所谓“内部人控制”（Insider Control）问题，且所有者难以通过较小成本对运作者实现有效监管，即存在所谓“代理成本”（Agent Costs）问题，上述背离往往足够严重、复杂、普遍。例如，职业经理人员可以利用决策权和信息优势，不及时向股东披露各种关键经营信息，实施高额在职消费、消耗公司资产、侵吞公司利润，对公司经营懈怠、盲目等等。这些问题必须通过有效的公司治理解决，合理配置公司所有者和运作者的控制权和剩余索取权，实现权力制衡与激励相容。[24]

除却上述公司所有者同公司运作者，即股东同经理人员之间的矛盾，公司治理的一大问题还在于股东内部，即大股东和小股东之间的矛盾。当前，世界范围内大多股份制企业的股份人数曲线都呈现长尾分布，少数大股东占据公司控制权，广大小股东则服从“羊群效应”（Herd Behavior），不参与或较少参与公司决策，仅期待共享公司发展成果。此时，大股东不仅拥有决策上的领先地位，还拥有信息获取和对经理人员控制上的领先地位，“挖掘隧道”（Tunneling）侵吞小股东利益的收益远大于成本。[25]例如，大股东可以利用优势地位向利益关联方进行利益输送，进行掠夺性资本运作，甚至直接占用公司各种资源，令小股东平添苦果。虽然世界各国已经针对性地为保护小股东投资权益出台了一系列法律法规，但目前大股东对小股东的“隧道挖掘”问题，仍不失为普遍难题。

最后，正如上述，公司治理的概念绝不仅仅局限于内部治理，也包括相当一部分外部治理的内容，比如广大的利益相关者群体。[20]但是，长期以来，公司经营只重视股东权益实现而忽视包括员工、社区、上下游产业、顾客、生态环境共享者等在内的利益相关者的权益实现的问题非常普遍，即便相当一部分学者主张将利益相关人纳入到公司治理当中以缓和股东同利益相关者的矛盾，[26][27]但实践中能将保护公司利益相关者作为重大主题、贯彻到经营实际中的公司，仍不可谓普遍和主流。综上，横亘在大股东、小股东、经理人员和利益相关者之间的错综复杂的矛盾，决定着公司治理不仅是实然选择，而且是应然选择，是解决上述矛盾的关键抓手和有力工具。

2.3 中国国有企业治理的普遍性

在回顾上述公司治理领域的若干经典理论后，本文有必要回到中国国有企业这个具体话题上，探讨上述公司治理的经典问题在中国国有企业的体现。之所以从公司治理的经典性和普遍性一面入手讨论中国国有企业治理问题，是因为“特殊的事物是和普遍的事物联结的，由于每一个事物内部不但包含了矛盾的特殊性，而且包含了矛盾的普遍性，普遍性即存在于特殊性之

中……特殊性中间就包含了矛盾的普遍性”，①普遍性是认识事物规律的根本依托，是“贯穿于一切过程的始终”②的。中国国有企业的现代治理和特色治理，不是另造空中楼阁，而是要在积极吸收外国哲学社会科学优秀成果的基础上，根据普遍性一面所展现出的突出特点，有针对地提供富有主体性、原创性的反映“中国立场、中国智慧、中国价值”的特殊性知识，从而令中国土壤上的孕育的宝贵特殊性易于为国际社会理解和接受，从而对世界范围内的普遍性实践起到指引和丰富作用。从这样的意义上讲，本文认为，中国国有企业治理不仅存在诸多关键问题同西方经典公司治理理论相契合，且由于中国国有企业的股权结构特征，这些经典问题可能在中国国有企业内部体现得更为明显，不妨仍依本章第二小节中回顾经典公司治理理论的逻辑顺序，一一对上述判断做一个简单展开。

首先，关于“两权分离”下的委托代理问题和“内部人控制”问题。中国国有企业历经数轮改革、顺应时代发展，已经基本建立起了结构和组织上的现代企业制度，以股东、董事和经理为核心的治理结构已经在绝大多数国企取代了旧有的“党委负责制”“厂长负责制”等结构，[28][29]委托代理问题同样适用于中国国有企业。同时，国有企业和非国有企业的董事也存在本质差异，国有企业的董事长的身份本质上也类似于代理人，[6]因而存在多重代理的更复杂情况。其次，关于大股东和小股东之间的“隧道挖掘”问题。目前，中国国有企业的股权集中程度相较非国有企业更高，大股东更有能力、更有动力对小股东利益进行侵夺，且由于股权结构具体特征，这种侵夺往往是结构性的（此处且按下不表，有待后文论述），中国国有企业的“隧道挖掘”问题只可能较世界普遍情况更甚。再者，关于股东和利益相关者之间的冲突问题。固然，中国国有企业因其所有制属性，天然具有将更多价值要素纳入经营管理考虑的特征，“唯股东利益”的问题可能在国有企业制度下存在缓解的空间，但是，不可忽视的一点是，相当一部分中国国有企业也正因这种经营管理上的多元导向不参与或较少参与市场机制下形成的以利益获取为信号的竞争与评价，换言之，“不盈利”“不发展”“不进步”对市场机制下大多非国有公司是不可接受的，因其直接决定着公司能否在竞争与评价中占据优势，是生死存亡的关键因素，但却往往能够被国有企业在事实上所“容许”（至少是“容忍”），因为国有企业董事和职业经理人等直接干系人往往能够以“维护利益相关者权益”为由，搪塞甚至掩盖管理上存在的缺位、漏洞与失误，从而在影响国有企业发展的过程中，事实上地造成了对利益相关者应然利益和可期待利益的损害。

综合上述讨论，公司治理学界的若干经典问题，虽然大多出自西方百年来的实践总结和提炼，但并不与中国的国有企业治理相脱节；相反，中国国有企业治理上的诸多困难，都体现出了西方公司治理经典理论在中国实践上的照射与契合。[6]这样的普遍性规律意味着，西方公司治理经典理论中关于股东、董事、经理和激励制度的相关讨论，也能且应该为中国公司治理所考虑和吸收，用以实现治理效能的边际改进。[30]在后文基于《二审稿》的治理新规分析和治理出路探寻中，本章所述中国国有企业治理的若干普遍性会再次回到研究中心，同若干特殊性一道，共同导向一条可行的治理进路，即让党的领导在中国国有企业治理中发挥突出作用，具体有待后文展开论述。

①引自毛泽东《矛盾论》。

②同上注。

3 中国国有企业治理的特殊性一面：根植实践的难题

3.1 特殊性之一：股权结构

股权结构（Shareholding Structure），亦称所有权结构（Ownership Structure），是指剩余收益索取权（Residual Claim）的分布状态，既包括股权的属性（或称股东属性，Equity Attribute），又包括股权的集中度（Equity Concentration Ratio）。由于公司治理的两个核心问题："谁从公司决策获益"和"谁应当从公司决策中获利"的冲突，在本质上是公司控制权的冲突和不同主体核心利益的冲突，[31]而股权结构的两个维度恰好和上述两种冲突高度关联，因而股权结构往往被视作公司治理的基础和决定性因素。[32]中国国有企业在股权结构上尤其具有特殊性，也因此在公司治理问题上展现出了独特一面。

首先，有关股权结构的第一个维度，即股权属性维度。建国以来，我国国有企业先后历经了公有制占绝对主导的社会主义建设发展时期和以公有制为主体、多种所有制共同发展的改革开放和社会主义市场经济新时期，股权所有制属性也从原有的完全国有出资逐步转向国有投资占主导、各种所有制投资参与经营。[33]虽然仍有相当一部分国有企业仍以国有全额出资为股权属性特征，但相当一部分国有企业已经布局推开混合所有制改革进程，国有资本加民营资本的所有制格局将在相当长一段时间内，成为国有企业股权的一个代表性结构。[34]并且，在这样一个代表性结构中，国有资本往往能够占据主导甚至绝对主导地位，而民营资本往往仅作为中小股东，参与公司经营利润共享。例如，刘芍佳等就利用终极产权论（Ultimate Ownership）对中国上市公司的股权属性和控制权进行了研究，发现当前 84%左右的上市公司由国有资本控制，非国有资本（包括民营资本等）所能控制的公司不及 16%。[35]亦有研究指出，民营资本控股的上市公司的企业价值和盈利能力，相较国有资本控股的上市公司具有显著优势，[36]法人控股公司的绩效也要好于国有控股公司。[37]这种所有制上的差别，必然体现在所有制所代表的利益存在根本差别，这一点将在本章第二小节"社会责任"中加以详论。

再者，有关股权结构的第二个维度，即股权集中度维度。股权集中程度本质上反映着公司决策权的集中程度。由于中国国有企业大多经历了上文已然提及的，从国有完全出资到混合所有制改革的历史性进程，国有资本占据绝对主导地位的历史痕迹仍然存在，一股独大、国有资本绝对控制、缺乏有效竞争和监管等股权畸形问题仍然比较突出，最直观的表现是，大多数国有企业都有极具控制权和影响力的国有资本大股东，例如有学者利用 CSMAR 数据库测算得到，在中国超过 99%的上市公司拥有至少一个控股权大于 10%的股东，即便将控股权调高到 20%的门槛，这个比率仍有 80%以上。[6]这些国有大股东在企业内部，颇具"呼风唤雨"的能力，一方面能够直接左右公司的董事会人选和经理层决策，高效、快速地贯彻大股东意志，避免股权分散导致的"搭便车"问题，但另一方面，也直接带来了大股东肆意利用控制权掠夺小股东和利益相关者的隐忧。[32]这种股权结构的特殊性意味着，投资中国国有企业的小股东相较其他小股东，对自身利益受到大股东蚕食甚至侵害和无法有效维护自身利益实现的担忧可能更大。横向代理问题在中国国有企业治理中的突出，根植于其股权结构上的诸多历史性因素和特征，有待公司治理予

以特殊关注。

3.2 特殊性之二：社会责任

在本章第一小节“股权结构”中，本文提到，中国国有企业所有制上的差别，必然体现在所有制所代表的利益存在根本差别，而这种差别的一个重要体现，就在于不同所有制对待社会责任问题的态度。正如第二章中所述，从维护利益的角度，公司治理可以划分为以维护股东利益为中心的股东至上理论（Shareholder Primacy Theory）和以维护利益相关者为中心的利益相关者理论（Stakeholder Theory）两种面向，从某种意义上说，股东至上必然意味着对其他利益相关者的忽视，而关注其他利益相关者的切实利益，就不得不在某些情况下减损股东本可获得的收益。二者的的关系，是一种矛盾和两难的关系，而这种两难，落实在国有企业的所有权问题上，就成为了一个颇具特殊性的治理问题。

缘何做出这样的判断？首先，从占据主导地位的国有资本出发。国有资本是国家所有，抑或全民所有，自然应当以维护国家和全民利益为出发点和落脚点。因此，有学者指出，人民和社会并不仅仅满足于国有企业的“独善其身”，而且要求国有企业必须“兼善天下”。[38]这种要求是基于社会主义、阶级性和人民性做出的，[39]是国有企业得以存在的根本性前提，也是国家意志和人民要求的生动体现。[40]国有资本出于上述考虑，必须注重国有企业“双重属性”中的公益性，[41]一方面遵循股东至上主义，向其所代表的全体人民负责（因而体现出“公”的属性），另一方面高度重视维护利益相关方的权益，甚至非利益相关方的权益。在实践中，由于上述任务往往也多为人民授权的政治权力，即政府所负有，因而政治权力和资本权利还可能产生互动，即存在政府要求国企履行社会责任、不单纯追求效益至上的情况（这一点有待本章第三小节“政企关系”中详细论述）。由此说来，国有资本的所有权属性天然决定着其亲近利益相关者理论的倾向，促使其注重社会公共利益。

然而，与之相对的是国有企业中不占主导地位的非国有资本。非国有资本参与国有企业股权和经营的一大原因是，国有企业往往因上述社会公益职能的发挥的必要，享受由政治权力向资本权利良性让渡的信贷优惠、政策支持、准入许可等优厚条件，尤其是垄断性国有企业的丰厚利润，尤其为非国有资本所渴盼。[5]但是，非国有资本往往不愿意承担与上述特殊利益相关联的公益责任，其所有权属性天然决定着，股东至上主义是其所遵从和信仰的治理模式，其必然要求国有企业更好履行“双重属性”中的营利属性，将优势地位反映到股东的切实回报上来。然而，现有国有企业的所有权结构在大多数情况却不允许非国有资本实现上述目的，反而迫使其在更为突出的股权集中导致的股东利益冲突中，为控股的国有资本的某些公益决策和行为“买单”。

综合以上讨论，尽管国有企业历经多轮改革，绩效表现仍然不尽如人意，但好在其确实对于社会公益问题具有无可替代的关键作用。国有控股资本能否、应否不考虑这部分非国有资本的意向，将国有企业通过决策控制打造成绝对服务于人民和公益的“类政府机构”？如若不能、不应，国有资本和非国有资本在社会公益问题上的矛盾又应当如何调和？这种根植于混合所有制改革下国有企业多种所有制资本在社会公益问题上的特殊性，也是西方经典公司治理理论少有关注但渐显重要的问题。

3.3 特殊性之三：政企关系

上述讨论基本都属于横向的治理问题，尚且没有讨论纵向的治理问题，即股东和经理人之间的矛盾。在中国国有企业的特殊背景下，纵向的治理问题在广义上还可以包括政府和国有企业之间的关系。本小节将对上述两个维度做更细致的讨论。

首先是股东和经理人之间的矛盾。有学者指出，在中国国有企业治理中，最为突出的矛盾不是大股东和小股东之间的横向矛盾，而是股东和经理人之间的纵向矛盾。[6]首先，国有资产属于明显的“公地经济”，所有“人”几乎不可能是决策人。尽管国有企业中董事会席位多由国有资产控制，但这些董事本质上也是代理人，其所代理的资产并非其个人所有，故而利益相关性也不甚高。所有者的主体缺位一方面意味着治理和监管的参与动力不足，另一方面也意味着信息不对称的广泛存在。在这样的背景下，企业经理人，乃至董事，完全可以利用决策权优势和信息优势进行机会主义行为，损害股东权益。其次，国有企业的经理层乃至董事层人员并非纯粹的商人，因国有企业政企互动频繁，保持着“亦官亦商”的双重身份。尤其是，在“双向流动、交叉任职”的制度设计下，[42]国有企业高级管理人员有相当大的机会和优势进入政界，实现个人政治抱负。这样一来，基于契约和利益安排的简单的激励相容设计就不足以精准适应中国国有企业的垂直治理问题，[43]政企互动的可能必须以某种方式被纳入考虑，避免经理人员出于政治考虑讨好部分股东甚至出卖公司利益。

另外，政企关系的特殊性还体现在中国国有企业同政府的特殊关系上。正如上述，由于社会公益任务往往也多为政府所负有，因而政治权力和资本权利还可能产生互动，即存在政府要求国企履行社会责任、不单纯追求效益至上的情况，但政府如何同国有企业互动，一直以来都是一个敏感而复杂的话题。正如某些学者所言，“我们始终是在‘是实行国家所有权委托代理，还是政府直接干预’中徘徊”，[7]一旦企业缺乏活力，政府便倾向于放权让步，利用委托代理方式管理企业，而委托代理制度又将导致一系列上述弊端，此处不再赘述；而一旦弊端暴露，国有企业治理乱象频仍，政府部门又倾向于以行政手段和力量进行干预，虽对某些具体问题的解决有所帮助，但繁多、扭曲的政府意志又往往令企业不堪其扰，造成经济效益的下滑。这种“一抓就死、一放就乱”的现象，并非政企关系的特例，但对于中国国有企业治理而言，仍不失为一个需要尤其关注的重要问题。

总之，中国国有企业治理的特殊性是极其突出的，既包括根植于股权结构的问题，又包括产生于对待社会责任分歧的问题，还包括政治与企业互动演进中产生的问题。这些问题不同于经典公司治理理论提供的普遍性答案，需要结合中国具体的国情和背景给予针对性的关照。对上述寓于普遍性中的特殊性的回答，将为普遍性提供更为丰富和多样的思想和实践养料，形成中国智慧、中国方案对世界公司治理的有利借鉴。

4 《二审稿》体现出的中国国有企业治理创新

4.1 历经波折：《二审稿》酝酿与立法回顾

上述讨论，既展现了中国国有企业治理中的普遍性一面，又对几个重要的具有特殊性的问题做了集中说明，形成了对“为什么”需要完善中国国有企业治理的进一步认识。一个接续而来的问题是“怎么办”的问题，即如何通过有效的治理创新，应对上述普遍性与特殊性的问题。总的来说，法律机制作为高度专业化、科学化的重大机制，往往对企业价值和收益增长具有至关重要的作用，法律机制设计所反映出的治理创新因子，可以作为一个思考和寻觅治理问题出路的工具，并反过来促进法律的进一步完善，从而形成“良法善治”的良性循环。《公司法》是我国社会主义市场经济制度的基础性法律，直接决定并体现着公司治理领域的大多数制度安排。[44]从《公司法》的视角对上述问题进行思考，将对治理出路的找寻具有关键裨益。

我国目前现行的《公司法》，制定于 1993 年，先后历经 1999 年（小修）、2004 年（小修）、2005 年（大修）、2013 年（小修）、2018 年（小修）五次修改，为社会主义市场经济制度的不断完善贡献了关键力量。2021 年，《公司法》在社会各界的高度关注下，终于迎来立法三十余年来的第六次修改、第二次大修。2021 年 12 月 24 日，全国人大公布了《公司法（修订草案）》（以下简称《一审稿》），面向社会公众征集意见。一年后，2022 年 12 月 30 日，全国人大又公布了《二审稿》，标志着立法工作又进一步，大修之后《公司法》的正式面世指日可待。需要说明的是，《一审稿》相较《公司法（2018 修订）》已做出了重大实质修订，然而在此基础上，《二审稿》又对《一审稿》中股东出资责任等一批问题做出了进一步修订，两次修订范围之广、修订力度之大，在《公司法》历史上极为罕见，甚至存在一些条文设计在《一审稿》和《二审稿》中反复的情况。目前，《二审稿》的制度设计已经和《公司法（2018 修订）》存在重大变动，且按照全国人大一般立法程序和惯例，《二审稿》的重大设计几乎将在修订终稿中保留下来，从而为本文通过《二审稿》体现的治理创新及时有效地分析和理解上述中国国有企业治理问题提供了可能。

4.2 《二审稿》针对国家出资公司组织机构的特别规定

《二审稿》对公司治理的影响是全面的，绝不仅仅局限于中国国有企业，换言之，同中国国有企业有关的治理变动散见于《二审稿》各章，不可能也没必要一概而论之。本文注意到，同《公司法（2018 修订）》结构不同，《二审稿》在第七章专设的《国家出资公司组织机构的特别规定》专章，是对《公司法（2018 修订）》中第二章第四节《国有独资公司的特别规定》的重大更新。一方面，《二审稿》将原有公司法中国有独资公司扩充到了国家出资公司，也就包括了国有独资公司、国有控股公司两个主体；另一方面，组织机构的强调也尤其凸显了公司治理层面的考虑。

现将《公司法（2018 修订）》和《二审稿》中两章内容节录于表 1 当中，并呈现其中变化，以供后文进一步分析：

表 1 《公司法（2018 修订）》和《二审稿》对国有企业相关规定对照

《公司法（2018 修订）》	《二审稿》	治理变动
第 64 条："本法所称国有独资公司，是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。"	第 168 条："国家出资公司的组织机构，适用本章规定；本章没有规定的，适用本法其他规定。本法所称国家出资公司，是指国家出资的国有独资公司、国有资本控股公司，包括国家出资的有限责任公司、股份有限公司。"	增加国有资本控股公司的治理主体。
无明确规定。	第 170 条："国家出资公司中中国共产党的组织，按照中国共产党党章的规定发挥领导作用，研究讨论公司重大经营管理事项，支持公司的组织机构依法行使职权。	明确党的领导的重要意义。
第 67 条："国有独资公司设董事会，依照本法第四十六条、第六十六条的规定行使职权。董事每届任期不得超过三年。董事会成员中应当有公司职工代表。"	第 173 条第 2 款："国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表。"	要求半数外部董事。
第 70 条："国有独资公司监事会成员不得少于五人，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。"	第 176 条："国有独资公司不设监事会或监事，在董事会中设置审计委员会，行使本法规定的监事会职权。"	取消国有独资公司监事会。
无明确规定。	第 177 条："国家出资公司应当依法建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理。"	要求加强国家出资公司内部控制和风险管理。

从上述修订可以发现，增加国有资本控股公司的治理主体、明确党的领导的重要意义、要求半数外部董事、取消国有独资公司监事会、要求加强国家出资公司内部控制和风险管理，当属《二审稿》针对中国国有企业治理提出的重大制度设计和安排。如何理解上述制度设计和安排？其核心和本质又是什么？何以称其为重大的治理创新？

4.3 新法何以成为重大的中国国有企业治理创新

本文认为，《二审稿》上述制度安排，其核心在于第 170 条所新增的对党的领导的重要意义的明确。事实上，这也是《二审稿》的《国家出资公司组织机构的特别规定》在明确国家出资公司定义后，做出的第一条重大实质修订，且共同适用于国有独资公司和国有资本控股公司。之所以讲党的领导条款是一系列修订的核心，是因为诸具体修订，本质上都贯彻了更好发挥党的领导在公司治理中作用的思路，都有利于通过党的领导实现国有企业的更好治理，满足人民和社

会对国企治理的期待，体现中国国有企业治理的国家特色和民族特色。[45]

具体来说，首先从外部董事的半数要求起论。《二审稿》要求至少应有半数董事会成员为外部董事，而外部董事一般应为同公司利益不直接相关的第三方。虽然外部董事在某种意义上类似于独立董事，可以通过“集体讨论、独立表决、个人担责”参与到公司决策和治理中，从而提升决策科学和效能，但其隐含问题也不容忽视：一方面，外部董事同企业没有也不允许有任何直接利益往来，集体讨论的场域是天然缺失的，另一方面，其独立性必然部分伴生着信息不对称，独立表决的科学性和合理性需要更细致的制度保障予以规范，最后，由于其没有直接利益往来，通过利益和契约的激励相容也无从实现，个人担责在多数日常经营中也缺乏落地土壤。上述问题，可以通过党组织的有机嵌入提供某种解决，有待后文论述。

再如，国有独资公司监事会的取消和国有出资公司内部控制和风险管理的强化，都是需要在党的领导下完成的制度安排。长期以来，监事会在中国公司治理中作用发挥有限的问题广泛受到关注，如何提供更高效有力的内部监督机制，成为公司治理的一大难题。《二审稿》以取消独资企业监事会、代之以董事会内部委员会的方式，意图缓解“监事会架空”和“监事会失能”情况的出现，并要求出资企业加强治理，都是在效率和公平中更重效率的制度设计。换言之，上述制度安排的主要效能提升在于避免决策监督冗余和控制成本激增，而不在于大幅提高监管水平，甚至可能存在因董事职能与监视职能重合加剧治理问题的可能，因而需要在董事会的结构外嵌套一层党委结构，实现党的组织由外部监管向内部监管的转化，以保障重大决策的制定贯彻得以在效率提升的同时不走样、不变质。

因此，党的领导作用的突出体现，应当是《二审稿》制度设计和在未来实践中较为突出的一个亮点。对此，本文将在第五章结语中，集中论述党的领导所能彰显的制度优势，以解决中国国有企业治理具有的普遍性和特殊性问题，并最大限度发挥《二审稿》的制度智慧。

5 结语：发挥党的领导在中国国有企业治理中的突出作用

本文认为，中国国有企业治理一方面体现了内部人控制、委托代理问题、隧道挖掘、利益相关者权益等西方经典公司治理体系多为关注的普遍性问题，另一方面又因企业股权结构、社会责任、政企关系等因素表现出特殊性和复杂性，尤需特殊关照和研究。从《二审稿》视角出发，党的领导无疑是制度创新中最具重量、最富影响的关键一招。本章是全文的结语，旨在对党的领导究竟能发挥何种作用、应发挥何种作用做一个简短的讨论，以提供国有企业治理的中国智慧和中国贡献。

5.1 统合力量、凝聚人心

简要地讲，党组织参与中国国有企业治理，大致可分为以下四个阶段：第一阶段以 1978 年后的“划分收支、分级包干”政策为标志，逐步实现了对原有一元领导体制的突破；第二阶段以 1993 年前后“三级体制”的完善为标志，党委开始对“三重一大”事项享有决策参与权；第三阶段以 2015 年前后“双向进入、交叉任职”的提出为标志，政企良性互动为制度所明确，党的领导进一步融入公司治理各环节；第四阶段是自“建立中国特色国有企业制度”提出后，党组织以“组织落实、干部到位、职责明确、监督严格”的方式深度参与到公司治理当中。[46]

本文认为，党组织深度参与中国国有企业治理的首要优势在于统和力量、凝聚人心。《中国共产党章程》第二条规定：“中国共产党党员必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身”，这就要求一切合格的中国共产党党员，都应当在党委的统一领导下，为党和人民的利益对自身私利进行再审视。当然，一个更实际的、普适的考虑是，党的统一领导能够完善“双向进入、交叉任职”制度，通过企业内部党委的人事评价和人事决定提供有效的激励设计，促使职业经理人员利益同公司整体利益的一致。例如，有学者经实证研究发现，党组织的嵌入能够显著遏制国企高管的自利行为，如攫取超额薪酬、拉大薪酬差距、增加在职消费等等。[47]类似的，也有学者指出，党组织参与公司治理能够减少国企高管的隐形腐败，不断优化公司治理。[48]这些经验证据都彰显着党在企业内部统合力量、凝聚人心的重要作用。

5.2 集思广益、科学决策

第二个有必要提及的党的领导的重要作用，是集思广益、科学决策。自 2016 年前后，“讨论前置”经全国国企党建工作会议，确立为国企治理的一项重要内容，即：党组织要在“三重一大”重大事项上，在董事会、经理层决策前召开党委会，集中讨论有关事项。无疑，“讨论前置”作为党组织内部的一项党的活动，已经和公司经营深度关联起来，其所形成的对集思广益的促进作用是不言自明的。但是，“讨论前置”的过程是否能够促进科学决策，仍有商榷空间：决策人员不变、决策事项不变，单独增加一道程序，就可以提高科学决策水平吗？有学者指出，党组织在“三重一大”框架下主持的党委讨论，是一定程度上的对决策的把关定向而非直接参与，保留了决策层的决策权，抽离出了对重大事项的否决权。[49]因而，从权责对应的角度讲，既然党的

参与一定程度上代表了监督权的行使，那么疏于监督造成的后果，就应当部分由党组织承担，而这样的后果是党的规范和组织所不能或不愿接受的，从而党的参与能够以党的规范力量避免明显损害利益相关者利益和中小股东利益的决策的出台和执行，提高科学决策水平。[50]从这样的意义上讲，党组织的有效参与相当于国有企业经营治理的一道重要保险，也就解释了《二审稿》中关于监事会和内部控制机制的修订。

5.3 事前高效、事后扎实

决策必然伴随着决策前、决策中、决策后几个部分，而上文所述科学性只能代表决策中一个环节，决策前的高效和决策后的扎实，也是决策过程的重要内容。党组织参与治理，也有利于完善决策前和决策后的两个环节，提供治理效能。一方面，党组织有利于提高决策效能，避免因决策流程过长导致的代理成本和管理成本的畸形。有学者指出，现有的国有企业治理决策链条过长，需要经过从全国人民代表大会到地方人民代表大会，再到当地政府和国资委，最后由国资委委托董事和经理决策的漫长流程。党组织的垂直领导当属目前最为坚实、最为稳定的领导结构，在企业内部强化党组织领导，有助于发挥这一制度优势，通过决策路径的层层传递缩短委托代理链条，从而提高治理效能。[51]另外，不可否认的一点是，政治干预本身在某种意义上天然代表低效，政治干预对于企业经营往往是具有不利影响的。但是，对于中国国有企业而言，“去政治干预”又不现实，将政治干预由企业外部转移至企业内部，不失为一种为了提高效率而做出的“两害相权取其轻”的权宜之举。此外，党组织参与治理也能促进决策事后的扎实贯彻。正如上述，党组织的垂直领导是我们党长期以来的制度优势，通过垂直领导上令下达层层贯彻，也是党的领导能为公司治理提供的治理效能之一。

5.4 把关定向、行稳致远

最后，党组织对国有企业治理的基础性和托底性作用是把关定向，促进企业行稳致远。正如上述，党组织在“三重一大”框架下主持的党委讨论，最重要的作用是行使抽离出的对重大事项的否决权。这种对重大事项的否决权意味着，党组织的作用绝非代替其他公司治理的主体，而是相对独立地决定“什么不能干”，从而保护社会公益和小股东利益。例如，学者指出，党的治理参与可以分为商业类国企公司治理中党组织的间接引导型参与和公益类国企公司治理中党组织的直接干预型参与两种，后者尤为需要党组织的积极参与，以保护各种公益利益。[52]类似的，亦有学者对利益相关者理论下的党组织参与治理做出了专门探讨。[53]习近平总书记指出，要处理好党组织和其他治理主体的关系,明确权责边界,做到无缝衔接,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，[54]所强调的正是此种把关定向的重要作用，也只有此种把关定向的有利贯彻，方能促进其他治理目标的实现，最终促进国有企业行稳，而后致远。

作者签名： 李化冰

参考文献

[1]习近平.坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地 走出一条建设中国特色世界一流大学新路[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2022-04/25/content_5687105.htm.2023 年 3 月 31 日访问.

[2]王博.加快构建中国自主知识体系[N].光明日报,2022-11-28(006).

[3]刘伟.积极建构中国自主的知识体系[N].人民日报,2022-07-19(011).

[4]余菁.新中国 70 年企业制度的演变历程与发展取向[J].经济体制改革,2019,(06):5-11.

[5]姜付秀,王莹.国有企业公司治理改革的逻辑：从国家治理到公司治理[J].经济理论与经济管理,2021,41(06):4-21.

[6]Fuxiu Jiang and Kim, Kenneth A, (2020), Corporate Governance in China: A Survey, *Review of Finance*, 24, 4, p. 733-772.

[7]陈清泰.公司治理:解开中国国企改革的关键一环[J].经济社会体制比较,2002,(04):5-9.

[8]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[9]新华社.国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2023-02/24/content_5743079.htm.2023 年 3 月 31 日访问.

[10]Coase,R.H., (1937), The Nature of The Firm, *Economica,n.s.*, 4, p.386-405.

[11]王诗宗.治理理论及其中国适用性：基于公共行政学的视角[D].浙江大学,2009.

[12]孙柏瑛.当代地方治理：面向 21 世纪的挑战[M].北京:中国人民大学出版社,2004:16.

[13]王诗宗.治理理论的内在矛盾及其出路[J].哲学研究,2008,(2):83-89.

[14]The World Bank, (1989), Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term Perspective Study. *The World Bank*.

[15]詹姆斯·罗西瑙.没有政府的治理[M].南昌:江西人民出版社,2001:9.

[16]俞可平.治理与善治[C].北京:社会科学文献出版社,2000:16-30.

[17]Rohdes, R, (1996), The New Governance: Governing without Government?, *Political Studies*, 4, p.652-667.

[18]孙经纬.董事会的结构、职能与效率[J].外国经济与管理,1997,(04):3-6.

[19]陈宏辉.企业的利益相关者理论与实证研究[D].浙江大学,2003.

[20]李维安.公司治理学[M].北京:高等教育出版社,2020.

[21]张春霖.公司治理改革的国际趋势[J].世界经济与政治,2002,(05):40-45.

[22]Adolf A. Berle, (1991), *The Modern Corporation and Private Property*, Transaction Publishers.

[23]Jensen, M. C. & Meckling, W. H., (1976), Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, p.305-360.

[24]蒋建湘.委托代理视角下国企公司治理的改进[J].法律科学(西北政法大学学报),2014,32(06):158-164.

[25]Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American*

Economic Review, 90(2), 22–27.

[26]Blair Margaer, (1995), *Ownership and Control—Rethinking for Corporate Governance for the Twenty First Century*, The Brookings Institution.

[27]李苹莉.经营者业绩评价——利益相关者模式[M].杭州:浙江人民出版社,2001.

[28]徐之河,李令德.中国公有制企业管理发展史（1927-1965）[M].上海:上海社会科学出版社,1991.

[29]徐之河,李令德.中国公有制企业管理发展史续篇[M].上海:上海社会科学出版社,1996.

[30]姜付秀. 公司治理：基本原理及中国特色[M].北京:中国人民大学出版社,2022.

[31]Cochran, P. L., & Wartick, S. L., (1988), *Corporate Governance: A Review of the Literature*, Financial Executives Research Foundation.

[32]张伏波.上市公司股权结构与公司治理[D].华东师范大学,2004.

[33]余菁.新中国 70 年企业制度的演变历程与发展取向[J].经济体制改革,2019,(06):5-11.

[34]李粮.公司治理、内部控制与混改国企协调发展——基于利益相关者理论的视角[J].经济问题,2020,(05):79-88+122.

[35]刘芍佳,孙霈,刘乃全.终极产权论、股权结构及公司绩效[J].经济研究,2003(04):51-62+93.

[36]徐晓东,陈小悦.第一大股东对公司治理、企业业绩的影响分析[J].经济研究,2003(02):64-74+93.

[37]施东晖.股权结构、公司治理与绩效表现[J].世界经济,2000(12):37-44.

[38]金碚.国有企业必须善济天下，不能仅在商言商[N].中国经营报,2010-04-03.

[39]林尚立.阶级、所有制与政党:国有企业党建的政治学分析[J].天津社会科学,2010,1(01):53-58+82.

[40]金碚.论国有企业改革再定位[J].中国工业经济,2010,(4):6.

[41]陈世瑞.国企党建与法人治理结构协同性初探[J].华东经济管理,2012,26(01):105-109.

[42]中共中央.关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见[EB/OL]. http://www.qstheory.cn/yaowen/2019-03/29/c_1124298306.htm, 2023 年 3 月 31 日访问.

[43]李富强,王林辉,董直庆.国企治理新模式:多元目标、相容激励和有效委托理论及实证分析[J].中国软科学,2006,(01):124-131.

[44]全国人大.公司法大修：打造更具活力的中国市场[J].中国人大,2022,(03):48-50.

[45]蒋大兴.走向“政治性公司法”——党组织如何参与公司治理[J].中南大学学报(社会科学版),2017,23(03):27-33.

[46]马连福.党组织嵌入国有企业治理结构的三重考量[J].改革,2017,(03):6-8.

[47]代彬,谈星辰,刘星.党组织嵌入能否遏制国企高管自利行为?——来自中国国有上市公司的经验证据[J].西部论坛,2020,30(05):97-112.

[48]严若森,吏林山.党组织参与公司治理对国企高管隐性腐败的影响[J].南开学报(哲学社会科学版),2019,(01):176-190.

[49]强舸.“国有企业党委(党组)发挥领导作用”如何改变国有企业公司治理结构?——从“个人嵌入”到“组织嵌入”[J].经济社会体制比较,2019,(06):71-81.

[50]杨大可.论党组织与国企监督机制的融合[J].当代法学,2020,34(02):87-95.

[51]蒋建湘.委托代理视角下国企公司治理的改进[J].法律科学(西北政法大学学报),2014,32(06):158-164.

[52]刘大洪,许丹琳.党组织参与国企公司治理的路径与法律保障研究——以国企分类改革为视角[J].中南大学学报(社会科学版),2017,23(05):31-38.

[53]王贵.党组织内嵌国有企业治理的法治逻辑:理据与进路[J].天府新论,2018,(01):102-114.

[54]习近平.坚持党对国有企业的领导不动摇，开创国有企业党的建设新局面[N].人民日报,2016-10-12.

致谢

从人民中来，到人民中去——人民万岁！